关于马堤乡芙蓉村建设工地“4.17”高空作业坠落死亡事故调查报告

2021-09-23 11:35　来源：龙胜县交通运输局　作者：龙胜县交通运输局

2021年4月17日10时左右，位于广西龙胜县马堤乡芙蓉村建设工地钢筋场(以下简称芙蓉钢筋场)发生一起高空作业坠落事故，造成一人死亡。造成直接经济损失90余万元。

事故发生后，龙胜各族自治县人民政府高度重视，县人民政府作出重要指示，要求做好遇难者善后处置和家属安抚工作，尽快查明事故原因，责任，深刻总结教训，采取切实有效措施，坚决防止类似事故再次发生。

遵照县委、县政府领导的重要批示要求，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等国家有关法律法规，于2021年4月1临时事故调查工作组深入事故现场开展初步调查工作，4月23日正式成立由县政府办公室副主任庞海波任组长，县交通运输局、应急局、纪委监局、人社局、工信局、总工会、马堤乡政府等部门有关人员参加的马堤乡芙蓉村建设工地“4.17”高空作业坠落死亡事故调查组(以下简称事故调查展事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问证人，故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及问题，提出了事故防范措施和建议。现将有关情况报告如下:

一、相关单位概况

广西路桥工程集团有限公司:法人代表人:冯春萌，统一社会信用代码:91450000198227242F;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独地址:广西壮族自治区南宁市良庆区平乐大道21号。注册时间:2020年8月18日;有效期:至2021年12月31日。

广西益万建筑工程有限公司:法人代表人:韩琦，统一社会信用代码:91450704MA5NDRY088;类型:有限责任公司(自然人独资);详细地址:中国(J贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107室。注册时间:2019年7月16日;有效期:至2024年01月04日。

芙蓉钢筋场总承包单位为“广西路桥工程集团有限公司”的劳务分包公司“广西益万建筑工程有限公司”。劳务分包合同编号:LMFGS-C1-01.02.03.03.111-024;劳务合作工期731天(2020年8月1日～2022年8月1日)。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

经调查，2021年4月17日上午9点，芙蓉钢筋场的罗宾宁(安全负责人)、马议君和邓兴海、皮焕金、陈松松等5人在芙蓉钢筋场进行钢筋棚作业等人在距离陈松松有8米左右施工作业，陈松松(特种作业操作证证件号:T522526199111171212)在12米高空焊接钢筋棚的立柱杆作业。10点左右在高空作业时，因不慎坠落，佩戴的安全绳断裂，造成高处坠落伤害。

(二)应急救援及现场处置情况

陈松松高空坠落后，马议君马上停下工作过来抢救伤者，并拨打了120救援电话。罗宾宁立即开车将伤者送往县医院进行抢救，12点左右送到伤者被送至县人民医院后，4月18日13点左右，陈松松经抢救无效死亡。

(三)事故善后处理情况

事故发生后，广西益万建筑工程有限公司积极做好死者家属接待、安抚和赔偿等工作。由于事故善后处理比较及时妥当，死者家属情绪稳定。月18日，广西益万建筑工程有限公司与死者家属签订了赔偿协议，赔偿死者家属890000.00元，已履行完毕。

三、事故原因和性质

(一)直接原因

死者陈松松2021年4月17日早上10点在芙蓉钢筋场焊接钢筋棚的立柱杆时，因操作不慎坠落，佩戴的安全绳断裂，造成高处坠落伤害，经送人民医院抢救，4月18日13点左右，陈松松经抢救无效死亡。

间接原因

陈松松安全意识淡薄，在高空作业时违反操作规程，导致受伤抢救无效死亡。

广西益万建筑工程有限公司未全面落实企业安全生产主体责任，未能全面落实安全生产规章制度，主要负责人、安全管理人员责任落实不到位现场安全管理不到位、安全检查不到位。

(三)事故性质

调查工作通过现场勘验、调查取证、询问证人，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定该起事故为一起生产安全责任事

事故的责任认定及对责任单位和人员的处理建议

(一)陈松松安全意识淡薄，在高空作业时违反操作规程，未正确佩戴和使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条在此次事故中负主要责任，鉴于陈松松在事故中死亡，不再追究其责任。

(二)广西益万建筑工程有限公司未全面落实企业安全生产主体责任，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度;全面落实，未能督促从业人员本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第四十一条的规定，在此次事故中负次要议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第一项之规定给予行政处罚。

(三)韩琦作为广西益万建筑工程有限公司法定代表人，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;违反了《中华人民共生产法》第十八条第五项的规定，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第一项之规定给予行政处罚。

(四)罗宾宁作为广西益万建筑工程有限公司安全负责人，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第五项的规定，对作业现场安全管理不到位、安全检查不到位，建议由县应急管理局依据《安全生为行政处罚办法》第四十五条第三项之规定给予行政处罚。

五、事故整改防范措施建议

马堤乡芙蓉村建设工地“4.17”高空作业坠落死亡事故的发生，充分暴露了企业安全隐患排查治理不力，现场安全管理不到位，从业人员安弱，安全技术水平不高等问题。通过对该起事故的分析，特提出以下整改建议:

(一)广西益万建筑工程有限必须强化安全生产意识，认清安全生产工作的极其重要性;切实抓好安全生产责任制的落实;进一步完善安全生产规章善各类安全生产台账和档案;

(二)抓好全员特别是一线作业人员的安全生产教育培训;抓好隐患排查、分析和治理，要开展经常性的安全隐患排查，切实做好整改措施、责任时限和预案“五到位”;加强作业现场的安全生产管理，杜绝“三违”行为;自觉处理好安全生产与企业发展的关系，处理好安全生产和社会发展的关

(三)建议广西益万建筑工程有限公司对其他有关安全管理人员、员工按照公司内部有关制度进行处罚。

马堤乡芙蓉村建设工地“4.17”

高空作业坠落死亡事故组

2021年7月19日